



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

14ª VARA CRIMINAL

TERMO DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo: 0008575-51.2017.8.26.0050

Controle nº 349/17

Art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Réu: Ricardo Gomes dos Santos.

Aos 08 de Agosto de 2017, às 15h30, nesta cidade e Comarca de São Paulo, na sala de audiências da 14ª Vara Criminal sob a presidência do MM. Juiz de Direito, DR. VICENTE LUIZ ADUA, comigo escrevente a seu cargo abaixo assinado, foi aberta a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação penal supracitada. Apregoadas as partes, compareceram a Promotora de Justiça, DR.^a MARIA CLÁUDIA ANDREATTA HIRT, o Defensor Público oficiante nesta vara, DR. BRUNO BATISTA GOMES AMARTIELO MEDOLA, o réu preso e escoltado RICARDO GOMES DOS SANTOS e a testemunha comum DANIEL BORTOLOTE TEIXEIRA (policial civil). Iniciados os trabalhos, NOS TERMOS DO ARTIGO 405, PARÁGRAFO 1º, do CPP, POR MEIO DO MÉTODO DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL, foi ouvido o policial civil Daniel Bortolote Teixeira. A seguir, foi garantido ao acusado o direito de prévia entrevista com seu Defensor e, consecutivamente, foi ele interrogado. Encerrada a instrução, na fase do artigo 402 do CPP, foi dada a palavra às partes para manifestarem sobre alguma diligência a ser requerida, momento que ambas disseram não ter diligência alguma a ser efetuada. Dada a palavra à Dr.^a Promotora de Justiça esta assim se manifestou: MM. Juiz, RICARDO GOMES DOS SANTOS, qualificado a fls. 16, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque em 6 de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

fevereiro de 2017, às 00:15, na Avenida Jose Cesar de Oliveira, 80, Vila Leopoldina, nesta cidade de São Paulo, trazia consigo, para fins de tráfico, 84.4 gramas de cocaína, 260.9 gramas de maconha e 25.6 gramas de “crack”, substâncias entorpecentes ou que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade delitiva está comprovada no laudo de exame químico-toxicológico de fls. A autoria também é certa. Daniel Bortolote Teixeira, Policial Civil, relatou que estavam em patrulhamento no local, que é conhecido ponto de venda de drogas. Estava na frente. Viram o réu com uma bolsa e se abaixaram. Chegou uma pessoa que lhe deu algo. O réu retirou algo da bolsa e entregou a esta pessoa. Decidiram pela abordagem. Ambos tentaram fugir. Fizeram a detenção do réu. A outra pessoa conseguiu fugir. Na bolsa havia grande quantidade de entorpecentes variados, maconha, cocaína e “crack”. As embalagens eram iguais para cada qual dos entorpecentes. Não havia muito dinheiro com o réu. Ele confessou que vendia drogas no local. Do mesmo modo, o Policial Civil Francisco Romildo Gomes de Araújo confirmou que o local é um ponto de tráfico conhecido. Foram de viatura até as proximidades e, depois, continuaram a pé. Avistaram o réu com uma pochete. Ele tirou algo desta pochete, que entregou a uma pessoa e dela recebeu dinheiro. Quando viu os policiais, ele jogou a bolsinha. O outro indivíduo correu. Fizeram a abordagem e encontraram as porções de droga descritas na denúncia. Com ele encontraram dinheiro também. Ele admitiu que traficava. Em Juízo, o réu negou a acusação. Em sua defesa, disse que foi injustamente acusado pelos policiais. Contudo, sua versão não convence. Convém ressaltar que o réu nada alegou de relevante contra os policiais quando de seu interrogatório, não



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

havendo, também por isso, nenhum motivo para questionar a força probatória de seus depoimentos, os quais se mostraram coesos e harmônicos entre si desde a fase policial. Assim, em consonância com o mais autorizado posicionamento jurisprudencial de nossos tribunais, referidos testemunhos ostentam credibilidade e servem para embasar o convencimento do Juiz, pois: “Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (TJSP: RT 616/286-7. No mesmo sentido, TJSP: RT 433/386-7; TJPR: RT 554/420). Portanto, considerando que o acusado admitiu se encontrar no palco dos acontecimentos, em circunstâncias ligadas ao tráfico, nada justificando quanto ao total da droga apreendida, aliado ao teor dos testemunhos policiais, entendo que a prova é extreme de dúvidas, justificando-se a condenação.. No tocante à pena, observo que a quantidade de drogas era elevada, o que deve ensejar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Ademais, o réu é reincidente específico. Nada aprendeu com a condenação anterior. A pena deve ser aumentada. O regime a ser fixado deve ser o fechado. Ato contínuo, foi dada a palavra ao Dr. Defensor Público que assim se manifestou: MM. Juiz, trata-se de ação penal em que se imputa ao acusado a prática do delito de tráfico de drogas. Encerrada a instrução criminal, a Defesa requer seja o réu absolvido da imputação, ante a insuficiência probatória. Com efeito, interrogado nesta oportunidade, o acusado negou peremptoriamente os fatos a ele imputados, esclarecendo que reside na comunidade existente no local em que se deram os acontecimentos, morando, inclusive, em frente a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

um ponto de venda de drogas, mas negando, contudo, qualquer envolvimento com a mercancia ilícita. Sua versão, ressalte-se, não foi infirmada pelas demais provas produzidas em Juízo. De fato, os policiais civis ouvidos, muito embora tenham confirmado que encontraram as drogas listadas na denúncia na posse do acusado, após presenciarem uma suposta venda de entorpecentes, trouxeram em seus relatos importantes contradições, pois enquanto Francisco mencionou que os policiais vieram cada um por um lado para realizar a abordagem, sendo que o réu teria fugido, sendo alcançado por Daniel mais á frente, Daniel, em clara contraposição, esclareceu que, embora os policiais tenham ingressado cada um por um lado, estavam juntos quando visualizaram o réu, sendo que ele sequer teria conseguido fugir. Referidas contradições, note-se, se referem a pontos cruciais da diligência policial, enfraquecendo sobremaneira seus depoimentos. Sendo assim, diante do exposto, requer-se seja a ação penal julgada improcedente, absolvendo-se o acusado, com fulcro no artigo 386, V ou VII, do CPP. Subsidiariamente, caso seja o réu condenado, requer-se seja a pena-base fixada no mínimo legal, pois todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, que é portador de bons antecedentes. Por fim, requer-se seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade, seja por estarem ausentes os requisitos para a manutenção de sua prisão preventiva, seja em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência, bem assim ao princípio do duplo grau de jurisdição obrigatório, estampado na Convenção Americana de Direitos Humanos. Pelo MM. Juiz de Direito foi proferida a seguinte sentença: V I S T O S, RICARDO GOMES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 06 de fevereiro de 2017, às 0h15, na



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

Avenida Jose Cesar de Oliveira, 80, Vila Leopoldina, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de tráfico, 84,4 g (oitenta e quatro gramas e quatro decigramas) de cocaína, 260,9 g (duzentos e sessenta gramas e nove decigramas) de “maconha” e 25,6 g (vinte e cinco gramas e seis decigramas) de *crack*, substâncias entorpecentes ou que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da importância de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais). A denúncia veio acompanhada do inquérito policial instaurado (fls. 02/37) e foi recebida em 17.05.2017 (fls. 86/87). O réu foi regularmente citado (fls. 93) e ofereceu defesa preliminar (fls. 95). No decorrer da instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação comuns à defesa e, ao final, o réu foi interrogado (mídias arquivadas em Cartório). Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em sede de debates, a Dr.^a Promotora de Justiça pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia. O Dr. Defensor Público, por seu turno, requereu a sua absolvição, sob o fundamento de que há insuficiência probatória. Subsidiariamente, formulou pedidos para o caso de condenação. É O RELATÓRIO. DECIDO. A ação penal procede. A materialidade do delito está consubstanciada no auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudo de constatação (fls. 13/15) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 104/106), que atestou tratar-se de cocaína e *tetrahydrocannabinol* as substâncias apreendidas durante a ação policial. No auto de prisão em flagrante, o réu fez sincera e verossímil confissão, assumindo que os entorpecentes eram seus e que ganhava em torno de R\$ 100,00 (cem reais) a R\$ 200,00 (duzentos reais) por dia com o tráfico de drogas (fls. 06). Em Juízo, o réu negou qualquer a prática do delito pelo qual se vê processado (mídia arquivada em Cartório). A confissão policial do acusado



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

encontra plena ressonância nos relatos dos policiais civis Daniel Bortoli Teixeira e Francisco Romildo Gomes de Araújo — responsáveis pelo atendimento da ocorrência —, os quais informaram que realizavam incursão em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o acusado portando uma bolsa, da qual tirava o que parecia ser um *eppendorf*, e o entregava a outro indivíduo, em troca de dinheiro. Desta feita, abordaram o réu e encontraram em seu poder a quantia de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) em espécie e, no interior da bolsa, localizaram 135 (cento e trinta e cinco) *eppendorfs* contendo cocaína, 49 (quarenta e nove) porções de maconha e 71 (setenta e uma) pedras de *crack*. Em Juízo, disseram que, ao ser abordado, o acusado admitiu a prática da narcotraficância. Esclareceram, ainda, que o indivíduo que recebeu o *eppendorf* conseguiu se evadir (fls. 03, 05 e mídia arquivada em Cartório). Nada existe que possa desabonar os depoimentos dos policiais — absolutamente desimpedidos para depor — nunca sendo demais repisar que "os funcionários da Polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/287). No mesmo sentido: RT, 609/324 e 394; 610/369 e 612/316, etc. Tocante à confissão policial do acusado, ajusta-se à hipótese a orientação jurisprudencial do Colendo Supremo Tribunal Federal segundo a qual a confissão de autoria vale não pelo lugar em que é prestada, mas pela força de convencimento que nela se contém (RTJ 95/563), pelo que a extrajudicial não deve ser desprezada quando se harmoniza e se ajusta à prova colhida na instrução, sob o crivo do contraditório, como no caso dos autos (RTJ



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

93/131). Ainda, com relação ao valor probatório da confissão policial, cumpre trazer à baila a lição valiosa do saudoso Desembargador Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, *in verbis*: "não servirá como prova justificadora da condenação se atuar como único elemento incriminatório; todavia, poderá alicerçar a procedência da denúncia se encontrar algum apoio nos elementos probatórios restantes, mesmo que indiciários, ainda quando não confirmada ou retratada em juízo" (cf. Da prova no processo penal, ed. Saraiva, 3ª ed., 1994, pág. 92). Para a convicção judicial da ocorrência do delito do artigo 33 da Lei de Entorpecentes, alguns elementos probatórios surgem, de molde a formar o conjunto incriminador, tais como o anterior envolvimento do réu com tráfico de drogas (cf. certidão de fls. 12 do apenso de F.A.), as circunstâncias da prisão, o local, além da natureza, diversidade e quantidade de substâncias apreendidas, assim como a sua forma de acondicionamento. Diante desse quadro fático, que não mereceu versão discrepante, com exceção da inconvincente negativa de autoria apresentada pelo acusado, impõe-se o desate condenatório, assinalando-se que, no caso em tela, ao contrário do que sustenta o combativo Dr. Defensor Público, autoria e materialidade do delito estão amplamente demonstradas. Resta-me, portanto, a dosimetria das penas. Embora o réu não registre antecedentes que possam ser considerados desabonadores, forçoso convir que a natureza e quantidade de substâncias apreendidas, bem como a sua variedade, incluindo "maconha", cocaína e *crack*, recomendam a exasperação da pena acima do mínimo legal, de modo que, atento aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. *In casu*, pronuncia-se a circunstância agravante da reincidência específica (31ª



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

VC, cf. certidão de fls. 12 do apenso de F.A.), razão pela qual, as penas estabelecidas no parágrafo anterior sofrem o acréscimo de 1/5 (um quinto), resultando, desse modo, 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, tornando-se definitivas por inexistirem outras circunstâncias a serem analisadas. A sanção pecuniária é fixada com piso unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato, tendo-se especialmente em conta a ausência de elementos quanto à atual situação econômica do réu. Cabe ressaltar que o acusado não faz jus ao benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sobretudo por ser reincidente específico, o que não só impede a aplicação do redutor como demonstra que o réu fazia do tráfico seu meio de vida. Incabível, por força das circunstâncias mencionadas e pelo montante de pena fixado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A pena privativa de liberdade aplicada será cumprida inicialmente em regime FECHADO, a teor do disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, com a nova redação que lhe deu a Lei nº 11.464, de 28 de março de 2007, bem como pelo disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal, em razão das circunstâncias particulares do caso em concreto, demonstrando que a fixação de qualquer outro regime seria insuficiente para prevenir e repreender a conduta praticada. Ademais, o acusado é reincidente e foi condenado à pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, de forma que, a teor do disposto no artigo 33, § 2º, "b" e "c", do Código Penal, incabível o cumprimento de pena em regime diverso. No tocante à fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena, vem a calhar o v. acórdão da lavra do eminente Desembargador Euvaldo Chaib da Colenda 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido na Apelação nº



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

0004257-37.2013.8.26.0156, *in verbis*: “Consoante orientação do *Superior Tribunal de Justiça*, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, bem como as circunstâncias da ocorrência, podem recomendar estabelecimento prisional fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal (HABEAS CORPUS nº 189.960/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16.08.2012).”. Tratando-se de réu custodiado cautelarmente e que permaneceu recolhido durante o curso do processo, mormente por ser reincidente específico, não tem direito de apelar em liberdade, porquanto crimes destas espécies são de natureza grave e provocam inquietação no meio social, salientando-se que a sua segregação cautelar representa o meio mais eficaz e corresponde a uma resposta estatal mais efetiva em relação à criminalidade que assola o país. A concessão do benefício do recurso em liberdade, nos casos onde a periculosidade do agente é patente, constitui verdadeiro menosprezo com a sociedade já tão fragilizada, além de ser um incentivo injustificável para a prática de outros delitos. Ante o exposto e, considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu RICARDO GOMES DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime inicial FECHADO e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, com valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato. Nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, de acordo com a redação dada pela Lei nº 12.961/14, determino a destruição das drogas apreendidas. Decreto, outrossim, o perdimento do valor apreendido, uma vez que comprovadamente obtido com a prática da narcotraficância, na forma



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

do artigo 62 e 63 e §§ da Lei nº 11.343/06, em favor do Funad/Senad. Expeça-se mandado de prisão. Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. P. R. I. C. Saem os presentes intimados. Nada mais. São Paulo, 08 de Agosto de 2017. Eu, _____, Raphael Rodrigo da Silva, digitei.

MM. Juiz de Direito - Dr. Vicente Luiz Adua:

Promotora de Justiça — Dr.^a Maria Cláudia Andreatta Hirt:

Defensor Público - Dr. Bruno Batista Gomes Amartielo Medola:

Réu - Ricardo Gomes dos Santos: